

113年09月06日
簽 於教務處

主旨：關於教師第八節課業輔導是否徵免所得稅，簽請 鈞長核示。

說明：

一、依據財政部102年9月23日台財稅字第10204649661號令及財政部106年9月4日台財稅字第10600544390號函說明，詳如連結 (<https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/tax-info/understanding/tax-q-and-a/national/individual-income-tax/taxation-scope/mlitary-and-education/lklND3Y>)。

(一)序號35說明「加班費性質之鐘點費免納所得稅」，「學期中於學校下班時間執行職務支領具加班費性質之鐘點費，於每月合計不超過70小時內，依所得稅法第14條第1項第3類第2款但書規定免納所得稅。」

(二)另備註三(一)說明「教師支領加班費性質鐘點費」，摘要如下：「限於下班時間執行，亦即『學生依國民中小學九年一貫課程綱要、普通高級中學課程綱要及職業學校群科課程綱要規定之學習時間以外之時間』」。

二、綜上說明即課綱規定之學習時間以外課程(如第八節課業輔導課程)，即應屬「加班費性質之鐘點費」。

擬辦：請相關單位依法辦理。

敬陳

校長

會辦單位：

決行層級：第一層決行

— 批核軌跡及意見 —

序單位	職稱	姓名	意見	辦理時間
1 教務處	教師兼教務主任	廖鴻銘		113/09/06 10:19:15 (承辦)



(案由：關於教師第八節課業輔導是否徵免所得稅，簽請 鈞長核示。)

				113/09/06
2	總務處	文書組長	陳淑蓮	11:37:17
				(會辦)
				113/09/06
3	總務處	出納組長	許玉真	11:41:46
				(會辦)
				113/09/06
4	總務處	教師兼總 務主任	黃仕濱	13:34:57
				(核示)
				113/09/11
5	人事室	人事室主 任	張國榮 檢附教育部及財政部106年函供參。	10:08:34
				(會辦)
				113/09/12
6	主計室	主計室主 任	賴貴珠 依所得稅法規定，機關薪資其扣繳義務人 為「責應扣繳單位主管」非本室權責，建 請依上開稅法規定辦理。	11:27:43
				(會辦)
				113/09/13
7	校長室	校長	石文傑 同意	09:15:24
				(決行)